МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 10 дугаар сарын 15 № 2/34 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД,
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА
Ө.ГАН-ӨЛЗИЙ ТАНАА

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, Пирамид аппартмэнт 294-16 тоотод оршин суугч, иргэн Ё.Нарантуяагаас ирүүлсэн "...ХУД-ийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Эрдэнэцэцэг нь тус хэлтсийн ажилтан, албан хаагчдыг ажлын байранд ялгаварлан гадуурхах, ажилтныг хэл үгээр доромжилж, биед нь халдах Нийслэлийн ГБХЗХ-ийн газар, дүүргийн Засаг дарга удирдлагуудад худал мэдээлэл өгөх зэрэг ажлын байранд дарамт үзүүлж бидний хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж байна" гэх гомдлын мөрөөр Комисс шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн албан хаагч, ажилтнуудаас биечлэн болон утсаар тайлбар авахад "...хэлтсийн дарга Ё.Эрдэнэцэцэг томилогдон ирснээс хойш тус хэлтсийн ажилтнуудын дунд хагарал гарсан. Амралтын өдрөөр ч байсан ажиллуулах гэдэг. Мэргэжилтэн Ч.Чингүүнийг цохисон гэж сонссон", "Ё.Эрдэнэцэцэг дарга ажлын арга барил, ур чадваргүй, ажилтнуудад мэргэжлийн чиглэл өгч чаддаггүй, ажилтнуудыг хэл үгээр доромжилж, дүүрэг, нийслэлийн удирдлагуудад өөрийн удирдаж буй хэлтсийн ажилтнуудаа муулж явдаг", "Хэлтсийн даргын дарамтаас үүдэж ажилтнууд ажлаас их гарч байна. "Битгий давраад байгаарай өргөдлөө өгөөд зайлаарай" гэх мэтээр дарамт үзүүлдэг. Илүү цаг, нэмэгдэл, урамшуулал олгодоггүй, нярав, нягтлан бодогчийн хувийн унаагаар байнга зөөлгөдөг" гэсэн тайлбарыг өгсөн байна.

Тус хэлтэст мэргэжилтнээр ажиллаж байсан Ч.Чингүүний биед халдсан гэх асуудлыг тодруулж, түүнээс тайлбар авахад "...Ё.Эрдэнэцэцэг албан тушаалын тодорхойлолтод заагаагүй ажил гүйцэтгэхийг шаарддаг. Даргад ажил танилцуулж, холбогдох баримтыг өөрт нь үзүүлэхэд гар луу цохисон, тэрээр дүүргийн Засаг даргын орлогч А.Амартүвшинд хэт худал мэдээлэл өгсний улмаас намайг болон ахлах мэргэжилтэн Д.Ангарагийг өөрийн хүсэлтээр ажлаа өгөхийг шаардаж, өргөдлөө өгч гарсан" гэжээ.

Хэлтсийн дарга Ё.Эрдэнэцэцэг өгсөн тайлбартаа "Хүүхэд хамгааллын мэргэжилтэн Ч.Чингүүн асрамжид хүүхэд шилжүүлэх ажлыг хийгээгүй асуудлаар би өөрөөс нь тодруулж асуусан, намайг утсаар ярьж байхад цаасаар чичлээд байхаар нь би гарыг нь холдуулсан. Би томилогдсоноос хойш нэг ч хүн халаагүй, ажилтнуудыг

152100100

дарамталсан асуудал байхгүй. Ч.Чингүүн, Д.Ангараг нар өөрсдийн хүсэлтээр ажлаа өгсөн" талаар дурджээ.

Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар (ГБХЗХГ)-ын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлийн дарга П.Мягмаржаваас тодруулахад "Хан-Уул дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан Ц.Эрдэнэцэцэгт холбогдох ёс зүйн асуудлыг шалгаж, Нийслэлийн ГБХЗХГ-ын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/86 дугаар тушаалаар үүрэгт ажлаас чөлөөлсөн" гэсэн тайлбарыг өгсөн.

Ц.Эрдэнэцэцэгийн гаргасан дээрх үйлдэл нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн дүрмийн 3.1.3.б-д "албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэсэн заалтыг зөрчсөн байна.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, хэлтэс нь холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хүүхдийн эрхийг хангаж, хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг байгууллага болохын хувьд үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, конвенцид заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж, аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхалгүй ил тод нээлттэй байх зарчмыг баримтлан ажиллах учиртай.

Гэвч Комисст ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг судлахад Гэр бүл, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд ажилтан, албан хаагчдаа дарамтлах, хэн нэгэнд давуу байдал бий болгох, нам бусаар ялгаварлан гадуурхах, албан хаагч, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх, халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг зөрчих зэргээр хууль бус үйлдлийг удаа дараа гаргасаар байна.

Цаашид энэ төрлийн зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байхад анхаарч ажиллуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. Хүүхэд, залуучуудын эрхийг хангаж, хамгаалах үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын хувьд цаашид Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, удирдах албан тушаалтныг сонгон шалгаруулахдаа хүний эрхийн чиглэлээр мэргэшсэн, холбогдох сургалтад хамрагдсан, хүний эрхийг дээдлэн ажиллах шалгуур, шаардлагыг тавьж томилох, мөн энэ шалгуурыг албан тушаалын тодорхойлолтод тусгах, мэргэжил арга зүйгээр хангахад анхаарч ажиллах;

2. Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар нь цаашид хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргээ чанд сахиж, энэ талаар харьяа салбар хэлтэс, албадуудын албан хаагч, ажилтнуудад үүрэг чиглэл өгч, хүний эрхийн талаарх дээрх зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үйл ажиллагааг идэвхтэй, үр дүнтэй явуулах;

3. Дүүргийн харьяа хэлтсийн үйл ажиллагаа, удирдах албан тушаалтан, албан хаагч, ажилтнууд ажлын байранд дарамт, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйг дээшлүүлэх зэрэг хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж, соён гэгээрүүлэх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах;

4. Гомдол мэдээллийн дагуу зөрчил гаргасан албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагааг хянан шалгах, хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцох зэрэг арга хэмжээ авахдаа нам, улс төр болон бусад хууль бус нөлөөнд автахгүй байх.

Дээрх шаардлагын хариуг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ